



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/306/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כב' המפקח על רישום מקרקעין מר
ארז שטיינברג**

תובעים:

1. שלזינגר צבי
 2. שלזינגר אסתר
 3. אירית סין
 4. מיכל (שלזינגר) הס
 5. שלזינגר אורי
- באמצעות ב"כ: עו"ד יואב מוזר

- נ ג ד -

נתבעים:

1. נורית אריכא
באמצעות ב"כ: עו"ד בני אריכא
2. אלמן דוד
מר' שאול המלך 46, נתניה
באמצעות מר מנחם חן
3. אזולאי דניאל חמוס
4. אזולאי ג'וסלין
באמצעות ב"כ: עו"ד דור אליעז

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה במתן צו עשה אשר יורה לנתבעים, יחד ולחוד, לתקן את הליקויים בדירות הנתבעים הגורמים, על פי הנטען, לרטיבות בדירת התובעים ולהשיב את המצב לקדמותו בדירת התובעים. כמו כן, עותרים התובעים לשיפויים בגין נזקים שנגרמו לדירתם, לרבות בגין אבדן שכר דירה, ולהחזר הוצאות בהן נשאו לצורך הליך זה לרבות שכ"ט עו"ד.

רקע

1. עסקינן בבית משותף בן 9 קומות שנמצא ברח' שלמה המלך 46, נתניה, וידוע כחלקה 232 בגוש 8272 (להלן: "**הבית**"). הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין אולם אין מחלוקת שהוא ראוי להירשם ככזה.
2. התובעים הם הבעלים של שלוש דירות בקומה השישית שבבית מתוך 4 הדירות שבקומה. הנתבעת 1 היא הבעלים של דירה הנמצאת בקומה השמינית והתשיעית בבית (להלן: "**דירת אריכא**"). הנתבע 2 הוא הבעלים של דירה מס' 26 הנמצאת בקומה השביעית בבית (להלן: "**דירת אלמן**"). הנתבעים 3 ו-4 הם הבעלים של דירה מס' 27 הנמצאת, אף היא, בקומה השביעית בבית (להלן: "**דירת אזולאי**").

תיק: 7/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. יצוין כי בכתב התביעה נתבעו בעלי דין נוספים אולם הם נמחקו בהסכמת הצדדים לאחר דיון קדם המשפט הראשון בתיק ובהתאם להחלטת כב' המפקחת א' שחל מיום 7.4.2021.
4. בכתב התביעה נטען, בתמצית, כי ליקויים בדירות הממוקמות מעל דירות התובעים, גורמים לחלחול מים ולנזקי רטיבות בדירות התובעים המצויות בקומה השישית שבבית, ובפרט לדירה אחת המצויה בחלק המזרחי של הקומה השישית (להלן: **"דירת שלזינגר"**), זאת כעולה מחוות דעת מומחה שצורפה לכתב התביעה. עוד נטען, כי בשל ליקויים אלו, שאינם מטופלים כנדרש בשל רשלנותם של הנתבעים, נאלצים התובעים לתקן את נזקי הרטיבות שבדירתם מדי שנה בעלויות ניכרות. התובעים אשר אינם מתגוררים בדירה אלא נוהגים להשכירה לאחרים אף נאלצים "לספוג" אבדן דמי שכירות שכן הרטיבות שבדירה מקשה על מציאת שוכרים לתקופה ארוכה. בהתאם לכך, עתרו התובעים למתן צווי עשה לתיקון הדירות שבבעלות הנתבעים, למינוי מומחה מטעם המפקח, ולמינוי ב"כ התובעים ככונס נכסים לבצע במקום הנתבעים, את הדרוש לתיקון הליקויים שבדירתם. בנוסף, ביקשו התובעים כי הנתבעים ישפו את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם בסך של 52,500 ש"ח.
5. בכתב הגנתה הכחישה הנתבעת 1, גב' אריכא, את אחריותה לרטיבות שבדירת שלזינגר וטענה כי לחלחול מים ונזקי רטיבות, ככל שיוכחו על ידי התובעים, מקורם בגג העליון של הבית שהוא רכוש משותף ועל כן יש לצרף את כלל בעלי הדירות או את נציגות הבית כבעלי דין דרושים. לחלופין נטען, כי מקור הנזילות מקירות הבית או ממרפסת המצויה בקומה השביעית של הבניין, ובכל מקרה, אינו מדירתה של הנתבעת 1. הנתבעת 1 הכחישה את מסקנות המומחה מטעם התובעים וטענה כי חוות הדעת חסרת כל ערך בשים לב לכך שהמומחה לא ביקר בדירות הנתבעים. הנתבעת 1 מצאה לנכון לציין כי לאחר הגשת התביעה ביצעה על חשבונה עבודות איטום בגג הבית, על אף שהוא רכוש משותף, על מנת למנוע כל טענה כנגדה בנושא.
6. נתבעים 3 ו-4, ה"ה אזולאי (להלן: **"אזולאי"**), ציינו בכתב הגנתם כי מקור הרטיבות אינו יכול להיות מדירתם שכן בינם לבין דירת שלזינגר ישנו רכוש משותף - חדר מדרגות ומעליות, היוצר הפרדה מוחלטת בין היחידות, ולפיכך התביעה נגדם היא תביעת סרק. עוד צוין בכתב ההגנה כי חוות דעת המומחה שצורפה לכתב התביעה אינה בעלת משקל שכן המומחה לא ביקר בדירתם וממילא מסקנותיו הם שמקור הרטיבות הוא מדירת הפנטהאוז (דירת אריכא) ולא מדירתם. אזולאי הכחישו את הנזקים הנטענים וטענו כי ממילא למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בהם. כמו כן, הלינו אזולאי על כך שהתובעים לא פנו אליהם טרם הגשת התביעה, מה שיכול היה ליתר את הגשתה.

תיק: 7/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. הנתבע 2, מר אלמן דוד - שהוא תושב חוץ, לא הגיש כתב הגנה לתיק, אולם היה מעורב בהליך, כפי שיצוין בהמשך, באמצעות מר מנחם חן מטעמו.

ההליכים בתיק

8. בדיון מיום 7.4.2021 הסכימו הצדדים כי ימונה מומחה מטעם המפקח על רישום המקרקעין, ובהחלטת כב' המפקחת מאותו היום מונה כמומחה מוסכם מר שלומי קלדרון (להלן: **"המומחה"**), על מנת שיחווה את דעתו האם קיימת רטיבות, מהו מקור הרטיבות, אילו עבודות יש לבצע להפסקת הרטיבות ואלו עבודות יש לבצע לשם החזרת מצב דירת שלזינגר לקדמותו.

9. ביום 30.5.2021 הגיש המומחה את חוות דעתו לתיק (להלן: **"חוות הדעת"**). המומחה מצא כי מקור הרטיבות שבדירת שלזינגר הוא כשל בניקוז המרפסת השייכת לדירת אלמן, בתוך כך המליץ המומחה על בניית מערכת איטום חדשה במרפסת דירת אלמן.

יוער כי המומחה ציין בחוות דעתו כי על אף שמצא כי מקור הרטיבות בדירת שלזינגר אינו מגיע ממרפסת דירת אזולאי, קיים כשל דומה (היעדר קולטני ניקוז דו מפלסיים) גם במרפסת דירת אזולאי והמליץ למשפחת אזולאי לבצע בדירתם את אותן ההנחיות שנתן לדירת משפחת אלמן, על מנת להימנע מנזקי רטיבות עתידיים.

10. חוות הדעת הועברה לצדדים, ובהחלטה מיום 30.5.2021 נתבקשו הצדדים להודיע האם מבוקש על ידם לקיים ישיבת הוכחות או לשלוח למומחה שאלות הבהרה, אחרת יינתן צו לסיכומים.

11. לאחר ארכות שביקשו התובעים להגיש את סיכומיהם, הגישו התובעים ביום 12.7.2021 הודעה במסגרתה ציינו התובעים כי בדירת משפחת אלמן בוצעו העבודות שהמליץ עליהן המומחה אולם דו"ח על ביצוע והשלמת התיקונים טרם נשלח, ומבוקש להורות לאלמן להמציא דו"ח כאמור ולקיים הליך הוכחות בעניין הנזקים וההוצאות שנגרמו לתובעים על ידי אלמן. עוד צוין בהודעה, כי משפחת אזולאי אינה מבצעת את המלצת המומחה ועל כן מבוקש לקיים הליך הוכחות לאכיפת ביצוע התיקונים בדירת אזולאי ולמינוי ב"כ התובעים ככונס נכסים לביצועם. בהקשר זה ציינו התובעים כי בהיעדר דו"ח מסכם מבוקש לקיים הליך דומה גם ביחס לדירת משפחת אלמן.

12. ביום 13.7.2021 הגישו התובעים הודעה נוספת מטעמם, במסגרתה צוין כי קיבלו לידיהם דו"ח סיכום שממנו עולה כי העבודות בדירת משפחת אלמן בוצעו בהתאם לחוות הדעת של המומחה. לצד זאת, התובעים עמדו על קיום דיון הוכחות לאכיפת ביצוע העבודות במרפסת משפחת אזולאי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. ביום 4.10.2021 התקיים דיון נוסף בתיק, בסיומו נקבע כי ב"כ משפחת אזולאי יגיש שאלות הבהרה למומחה עד ליום 11.10.2021 ועל ב"כ התובעים ומשפחת אלמן להגיש הודעה האם עלה בידיהם להביא לסיום המחלוקת בכל הנוגע לתיקונים בדירת שלזינגר לשם השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
14. ביום 12.10.2021 שלח ב"כ משפחת אזולאי שאלות הבהרה למומחה שעסקו בעיקרם בשאלת הקשר הסיבתי בין כשלי האיטום שבמרפסת דירת אזולאי לבין הרטיבות שנצפתה בדירת שלזינגר. במענה לשאלות ההבהרה השיב המומחה ביום 17.10.2021 כי המקור היחידי לרטיבות בדירת שלזינגר הוא מדירת אלמן ולא מדירת אזולאי. עם זאת, הובהר כי לא ניתן לשלול את האפשרות שכשלי האיטום שנמצאו במרפסת דירת אזולאי יגרמו בעתיד לרטיבות בדירות השכנים, לרבות בדירת שלזינגר.
15. בהודעות שהוגשו מטעמם ביום 26.10.2021, ביום 27.10.2021 וביום 31.10.2021, הסכימו הצדדים שיינתן פסק דין על סמך החומר הקיים בתיק וסיכומים שיוגשו.
16. ביום 21.11.2021 הגישו התובעים בקשה דחופה להורות למומחה לבצע בדיקה חוזרת בדירתם ולהגיש חוות דעת משלימה, שכן נתגלתה בדירת שלזינגר חדירת מים חדשה באותו החדר שבו היו חדירות מים קודם לתיקון.
17. בהחלטה מיום 2.1.2022, ולאחר שנתקבלה תגובת הנתבע 2 לבקשה זו, הורתה כב' המפקחת למומחה לשוב ולבחון אם התיקונים שבוצעו בדירת אלמן בוצעו כנדרש ולהגיש חוות דעת מעודכנת בהתאם. כמו כן, נתבקש המומחה להתייחס לחדירת המים הנטענת מדירת אלמן.
18. ביום 20.2.2022 הגיש המומחה את חוות דעתו המשלימה (להלן: "חוות הדעת המשלימה"). כעולה מחוות הדעת המשלימה, התקנת מערכת האיטום בדירת אלמן בוצעה על פי ההנחיות כנדרש. המומחה מצא כי סימני הרטיבות בדירת שלזינגר יבשים והמליץ על תיקוני צבע וטיח בדירת שלזינגר. בחוות הדעת המשלימה התייחס המומחה לליקויים בקיר מרפסת דירת אלמן, שעל אף שאינם גורמים כעת לחדירות מי גשמים או לבעיות רטיבות, מומלץ לבצע עבודות שימנעו בעיות רטיבות לעתיד לבוא.
19. לאחר שהוגשה חוות הדעת המשלימה, התבקשו הצדדים להודיע האם הם מבקשים לשלוח שאלות הבהרה למומחה או שיינתן פסק דין על סמך החומר הקיים בתיק לרבות חוות דעת המומחה, חוות הדעת המשלימה וסיכומים שיוגשו. בהודעות שהגישו הצדדים ביום 24.2.2022,

תיק: 7/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ביום 27.2.2022 וביום 28.2.2022 הסכימו הצדדים שיינתן פסק דין על סמך החומר הקיים בתיק לאחר הגשת סיכומים מטעמם.

טענות הצדדים בסיכומים

20. התובעים בסיכומיהם דרשו לחייב את אלמן לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם להמלצות המומחה בחוות דעתו ובחוות דעתו המשלימה על מנת למנוע בעיות רטיבות בעתיד. כמו כן, ביקשו התובעים לחייב את אלמן בתשלום עלות הנזקים בדירתם בסך של 3,400 ש"ח בהתאם להערכת המומחה, בהחזר אגרת משפט בסך של 1,312 ש"ח, בתיקון נזקים לדירה מחודש יוני 2020 בסך של 4,188 ש"ח, באבדן שכר דירה עבור התקופה שמיום 1.7.2020 ליום 30.6.2022 בסך כולל של 14,000 ש"ח, תשלום עבור המומחה מטעם המפקח בסך של 6,000 ש"ח ו- 20,000 ש"ח בגין שכ"ט עו"ד (כשמתוך סכום זה 10,000 ש"ח מותנה בהצלחת התביעה) כעולה מהסכם שכר טרחה שצורף לסיכומים. התובעים דרשו לחייב גם את אזולאי בתיקון הכשלים שבמרפסת דירתם לאור ממצאי המומחה בחוות דעתו המשלימה כי קיים צפי עתידי לרטיבות גם בדירת שלזינגר, בהתאם להנחיות לביצוע שניתנו בחוות הדעת המשלימה, בנוסף, עתרו התובעים לחיוב אזולאי בתשלום שכ"ט המומחה ובהוצאות משפט בהתאם לשיקול דעת המפקח.

21. נתבעת 1 טענה בסיכומיה כי צורפה לתביעה זו שלא לצורך שכן טרם הגשת התביעה ניתן היה בקלות לברר שמקור הרטיבות היא מדירת משפחת אלמן ולא מדירתם, כפי שאכן התברר במסגרת ההליך, למרות האמור, התובעים העדיפו להמשיך בתביעה נגד הנתבעת 1 ובכך גרמו לה הוצאות מיותרות. הנתבעת 1 ביקשה לחייב את התובעים להשיב את הוצאותיה בגין שכ"ט המומחה המוסכם בסך 2,000 ש"ח, וכן הוצאות כלליות ושכ"ט עו"ד.

22. נתבעים 3 ו-4 טענו בסיכומיהם כי אין מקום לחייבם בתיקון דירתם בהתאם להמלצות/הערת המומחה, שכן במתן המלצה זו חרג המומחה מהסמכות שניתנה לו בהחלטת המינוי של כב' המפקחת. לגישתם, המומחה נדרש לבחון את מקור הרטיבות בלבד ואת העבודות הנדרשות לצורך הפסקתה. הא ותו לא. לפיכך, ומעת שקבע המומחה כי מקור הרטיבות הוא במרפסת דירת אלמן בלבד ולא ממרפסת אזולאי, לא היה מקום שיתייחס כלל לדירת אזולאי. בנוסף נטען כי לאור ממצאי המומחה בחוות הדעת המשלימה כי ליקויי הרטיבות תוקנו וכי אין רטיבות פעילה לא מובנת דרישת התובעים לתיקונים בדירת אזולאי. אזולאי הלינו על כך שהתובעים לא פעלו כראוי בכך שלא פנו לנתבעים לפני הגשת התביעה בפניה מוקדמת, כמקובל, פניה שיכלה לחסוך בהוצאות ובזמנו של בית המשפט. לפיכך, ביקשו אזולאי לדחות את התביעה נגדם ולפסוק לטובתם הוצאות משפט בסך של 2,000 ש"ח – תשלום עבור המומחה מטעם המפקחת, וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 8,850 ש"ח.

תיק: 7/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. נתבע 2 טען בסיכומיו כי שיתף פעולה באופן מלא מתחילת ההליך וכי ביצע את כל אשר נדרש לצורך תיקון הליקויים בדירתו כפי שציין המומחה בחוות הדעת המשלימה. עוד נטען, כי טענת התובעים לדירת מים חוזרת התבררה כטענה מיותרת והביאה לבזבוז משאבי זמן וטרחה מצד כל הצדדים. באופן כללי טען הנתבע 2 כי גישתם של התובעים לא היתה ראויה וגרמה להוצאות ולטרחה מרובה.

24. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.

דיון והכרעה

25. הוראות סעיף 3 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "**התקנון המצוי**"), החל על הבית בהתאם להוראות סעיף 77 לחוק המקרקעין מורה כך:

"(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

26. מכוחה של הוראה זו, חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירה, העלול לגרום לנזק לדירה בבית המשותף. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין-בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק".**

(יהושע ויסמן דיני קניין- חלק שני בעלות ושיתוף, 482 (1997)).

27. לנוכח המחלוקת בין הצדדים, מונה, כאמור, בהסכמת הצדדים מומחה כדי שיחווה את דעתו אשר לגורמי הרטיבות בדירה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות. בחוות דעתו עמד המומחה על נזקי הרטיבות שאותרו בדירת התובעים ועל מקורם כמפורט לעיל. לאור ממצאי המומחה, טוב עשה הנתבע 2 משלקח אחריות לביצוע התיקונים עליהם הורה המומחה במרפסת דירתו. ואכן, אין חולק כי הכשלים והליקויים בדירת אלמן שגרמו לבעיות הרטיבות בדירת שלזינגר תוקנו במהלך ניהול ההליך, כעולה מחוות הדעת המשלימה.

28. עם זאת, בחוות הדעת המשלימה צוין כי מצבה הפיסי של דירת שלזינגר לא הושב לקדמותו ונדרש לבצע תיקוני טיח וצבע בתקרה, בקירות ממ"ד וכן בחדר שירותי האורחים. בהתאם לכך,

תיק: 7/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן בזאת צו עשה המורה לנתבע 2 או למי מטעמו, להשלים את ביצוע התיקונים בדירת שלזינגר בהתאם להוראות "המלצות לביצוע" בעמ' 4 לחוות הדעת המשלימה וזאת עד ליום 21.9.2022.

29. עוד מצאתי להורות לנתבע 2 להשלים את ביצוע התיקונים בדירתו, למניעת רטיבות עתידית ונזקים צפויים, עד ליום 21.9.2022 בהתאם להנחיות לביצוע שניתנו בחוות הדעת המשלימה (בעמ' 4), שלא נסתרו, כדלקמן: "קילוף חומרי איטום ישנים לכל אורכו ורוחבו של הקיר, עד לקבלת תשתית נקייה ויבשה. מילוי סדקים, באמצעות חומרי אטימה (מסטיקים) פוליאוריטנים או מסטיקים על בסיס MS פולימר או ש"ע. על תשתית נקייה ויבשה, יש למרוח חומר איטום צמנטי גמיש, כדוגמת ביטומסטיק או ביטומסיל גמיש או ש"ע. מריחת טיח / שליכט אקרילי גמיש".

30. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

31. כעת נותר להכריע בשלוש שאלות: האחת, האם מוטלת חובה על נתבעים 3 ו-4 לתקן את הליקויים שנמצאו במרפסת דירתם כעולה מהמלצת/הערת המומחה בחוות דעתו? השנייה, האם זכאים התובעים לפיצוי כספי, ואם כן מה היקפו? והשלישית, על מי מבעלי הדין יוטלו הוצאות ההליך ובאיזה שיעור.

32. להלן, אדון בשאלות אלה כסדרן.

33. סעיף 3(ב) לתקנון המצוי מורה כי "ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע (הדגשה שלי – א.ש.) בדירתו של דורש התיקון". דהיינו, אין מדובר רק בחובה לתקן נזק קיים, אלא גם בחובת בעל דירה בבית המשותף למניעתו של נזק עתידי שסביר שיקרה.

האם זהו המצב בענייננו? לטעמי התשובה לכך היא חיובית. ואסביר.

34. מעיון בחוות דעת המומחה, בחוות הדעת המשלימה ובעיקר בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה, שלא נסתרו, ציין המומחה כך: "הכשלים שנצפו במרפסת השייכת לדירת משפחת אזולאי, יכולים לגרום (בעתיד) לבעיות רטיבות בדירת משפחת אזולאי או בדירת השכנים מתחתיה. קיימת אפשרות שכשלים במרפסת השייכת לדירת אזולאי יגרמו לרטיבות בדירת משפחת שלזינגר ("מים זורמים להיכן שנוח להם").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/306/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. מדברים אלו, עולה די בבירור, כי אי ביצוע התיקונים במרפסת דירת אזולאי, הגם שלא גרמו עד כה לרטיבות בדירת שלזינגר, עלולים בהחלט לגרום בעתיד לנזקי רטיבות צפויים ומסתברים לדירות השכנים בכלל ולדירת שלזינגר, בפרט.
36. בניגוד לטענתם של אזולאי, אינני סבור כי המלצת המומחה לביצוע התיקונים בדירתם עולה כדי חריגה מסמכות שכן בהחלטת המינוי מיום 7.4.2021, הוסמך המומחה, בין היתר, לבחון האם מקור הרטיבות באחת מדירות הנתבעים (ר' סעיף 7 להחלטת המינוי). על כן ובזיקה לסעיף 3(ב) לתקנון המצוי, מוסמך היה המומחה לבחון לא רק נזק קיים אלא גם צפי עתידי לרטיבות שמקורה בדירת אזולאי - בהיותם בעלי דין בתביעה זו, ואף בעניינם התבקש צו לתיקון ליקויים בדירתם העלולים לפגוע בדירת התובעים.
37. על כן, אני מורה לנתבעים 3 ו-4, ה"ה אזולאי, לבצע את התיקונים במרפסת דירתם כמפורט בחוות הדעת (הוראות פרק "המלצות לביצוע" בעמ' 4) וזאת עד ליום 1.10.2022. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
38. הטענה בדבר מינוי ב"כ התובעים ככונס נכסים לצורך ביצוע העבודות בדירות הנתבעים נזנחה בסיכומים ולפיכך איני מוצא מקום להידרש לה.
39. לא מצאתי להורות למי מהנתבעים לשלם לתובעים את עלות הנזקים בדירתם בסך של 3,400 ש"ח בהתאם להערכת המומחה (במובחן ממתן צו עשה להשבת מצבה הפיסי של דירת שלזינגר, שניתן על ידי, כאמור לעיל), כמו גם את עלות תיקון הנזקים לדירה מחודש יוני 2020 בסך של 4,188 ש"ח ואבדן שכר דירה עבור התקופה שמיום 1.7.2020 ליום 30.6.2022 בסך כולל של 14,000 ש"ח. סעד לפיצוי כספי בשל נזק שנגרם לדירת התובעים עילתו נטועה בדיני הנזיקין והוא אינו בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, ראו סעיף 72 לחוק המקרקעין וכן ראו בעניין זה את פסק הדין שניתן בעש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו), 15.4.2019, בו התייחסה כב' השופטת ביבי בהרחבה בעמ' 10 לפסק הדין, להיקף סמכויות המפקח על רישום המקרקעין ביחס לעילות נזיקיות המובאות בפניו, ואין לי אלא להפנות אל הדברים המפורטים שם: **"המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפוי של בעל דירה בגין נזקים אלו. בנסיבות אלו, הרי ששומה היה על המפקחת על רישום המקרקעין, למחוק את התביעה בראשי נזק אלו אשר אינם מצויים בסמכותה. אציין כי האמור חל גם על רכיבי תביעתו של המערער, הנובעים מהפסד שכר דירה, אשר לטענתו נבע מנזק א' – אשר גם בהם המפקחת**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/306/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**אינה מוסמכת לדון (כפי שאמנם נקבע על ידה) ומשכך היה עליה למחוק רכיב זה ולא לקיים בו
דיון ולדחותו".**

40. אשר להוצאות ההליך: לאחר ששקלתי את העניין, בהתאם לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר
הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ובפסיקה ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות
שיתוף הפעולה מצד נתבע 2 שהביא לסיום ההליך בדרך מהירה ויעילה, העדר ראיה לכך
שהתובעים אולצו לנהל הליך משפטי נגד הנתבעים בשל התנהלותם, שכן לא קדמה להגשת
התביעה כל פניה מוקדמת, ולאחר שהבאתי בחשבון שעד למינוי המומחה המוסכם וקבלת
ממצאיו לא ניתן היה לשלול כי מקור הרטיבות הקיימת והצפויה הוא באחת מדירות הנתבעים,
מצאתי לקבוע שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 21 אוגוסט 2022, כד' אב תשפ"ב. עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**